

TÉRMINOS DE USO — Niu (NIUWD)

Última actualización: 04/08/2026

1. Aceptación

Al crear una cuenta, iniciar sesión o usar Niu (“el Servicio”, “la Plataforma”), aceptas estos Términos de Uso. Si no estás de acuerdo, no uses el Servicio.

2. Descripción del Servicio

Niu es una plataforma digital interactiva que permite explorar representaciones de ciudades reales o inspiradas en ellas, realizar misiones, interactuar con otros usuarios, acumular monedas virtuales (“Monedas Niu” o similares) y utilizar funciones sociales (amigos, mensajes, etc.), según las características disponibles en cada momento.

El Servicio puede modificarse, ampliarse o limitarse total o parcialmente sin previo aviso, cuando sea razonable por motivos técnicos, de seguridad o de evolución del producto.

3. Elegibilidad y cuenta

- Debes proporcionar información veraz y mantenerla actualizada.
- Eres responsable de la confidencialidad de tu contraseña y de la actividad realizada desde tu cuenta.
- No está permitido crear cuentas de forma automatizada, suplantar identidades ni usar el Servicio para fines ilícitos.
- Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar cuentas que incumplan estos Términos.

4. Normas de conducta

4.1. Compromiso general. El usuario se obliga a usar el Servicio de forma lícita, respetuosa y conforme a estos Términos, a la legislación peruana y a los derechos de terceros.

4.2. Conductas prohibidas. Sin carácter taxativo, el usuario se compromete a **no**:

a) Frente a otras personas

- acosar, amenazar, intimidar, hostigar, discriminar, difamar o dañar a otros usuarios;
- suplantar la identidad de otra persona o de Niu;
- publicar datos personales de terceros sin autorización (doxxing) o vulnerar su privacidad;
- promover discurso de odio, violencia o explotación de menores.

b) Contenidos

- publicar contenido ilegal, ofensivo, obsceno, difamatorio, engañoso o que infrinja derechos de autor, marcas u otros derechos de terceros;
- difundir malware, phishing, enlaces maliciosos o material que vulnere la ley peruana.

c) Integridad del Servicio

- hacer trampas, explotar errores (bugs), usar bots, scripts, automatizaciones o software de terceros no autorizado;
- modificar el cliente, eludir medidas de seguridad o alterar el funcionamiento normal del Servicio;
- intentar acceder a sistemas, datos, servidores o cuentas ajenas sin autorización.

d) Uso indebido

- usar el Servicio para spam, fraude, estafa, lavado de activos, financiamiento ilícito u otras actividades ilegales;
- realizar actividades comerciales, publicidad o captación de usuarios sin autorización previa y por escrito de Niu;
- vender, comprar o intercambiar cuentas, monedas virtuales u objetos del juego fuera de los canales autorizados por Niu, cuando ello está prohibido.

4.3. Moderación. Niu podrá, según la gravedad y sin perjuicio de otras acciones, advertir, restringir funciones, suspender o cancelar la cuenta, eliminar contenidos y cooperar con autoridades competentes cuando corresponda.

4.4. Marco legal (Perú). El usuario reconoce que ciertas conductas pueden configurar infracciones o delitos tipificados en la legislación peruana, incluyendo, cuando resulten aplicables, disposiciones del **Código Penal**, la normativa sobre **delitos informáticos**, el **Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571)** y demás normas vigentes. El cumplimiento de estos Términos no exime del cumplimiento de la ley.

5. Monedas, progreso y contenido virtual

- Las monedas, objetos, progreso, desbloques y demás elementos virtuales no constituyen dinero real, no generan derechos de propiedad fuera de la licencia de uso dentro del Servicio y pueden modificarse o eliminarse según la evolución de la Plataforma.
- Salvo que se indique expresamente lo contrario por escrito, no se garantiza reembolso por elementos virtuales.
- El mal uso (fraude, exploits) puede implicar la pérdida de progreso o de la cuenta.

6. Propiedad intelectual

6.1. Titularidad. Todo el software, código fuente y objeto, diseño, interfaz, bases de datos, marcas, nombres comerciales, logotipos (incluido “Niu”, “NIUWD” y elementos asociados), mapas, modelos 3D, texturas, sonidos, textos, gráficos, animaciones y demás contenidos del Servicio son propiedad exclusiva de Osmar Josue Lugo Garcia. Dichos contenidos están protegidos por la legislación peruana de propiedad intelectual e industrial, en particular el Decreto Legislativo N.º 822 (Derecho de Autor), la Decisión Andina 486 y normas conexas, así como por tratados internacionales aplicables.

6.2. Licencia de uso. Se te concede una licencia limitada, personal, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable para acceder y usar el Servicio únicamente de forma lícita y conforme a estos Términos. No se te transfiere ningún derecho de propiedad sobre el software, las marcas ni los demás contenidos. Esta licencia no implica cesión de derechos patrimoniales ni autorización para explotar comercialmente el Servicio o sus elementos.

6.3. Usos prohibidos. Salvo autorización previa y por escrito de Niu, o lo que permita expresamente la ley aplicable, está prohibido:

- copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar o crear obras derivadas del Servicio o de sus contenidos;
- realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar obtener el código fuente, salvo los supuestos legalmente permitidos;
- eludir o vulnerar medidas tecnológicas de protección;
- extraer datos de forma automatizada (scraping, bots, crawlers) o crear bases de datos a partir del Servicio;
- modificar el cliente, usar cheats, exploits o software de terceros no autorizado;
- usar marcas, logos o distintivos de Niu de forma que sugiera patrocinio, afiliación o respaldo sin permiso, o que configure infracción a derechos de propiedad industrial.

6.4. Contenido del usuario. Los mensajes, nombres de usuario u otros contenidos que publiques siguen siendo tuyos, en la medida en que la ley te reconozca derechos sobre ellos. Concedes a Niu una licencia mundial, no exclusiva, gratuita, transferible y sublicenciable para alojar, reproducir, mostrar y poner a disposición ese contenido únicamente en la medida necesaria para operar, mejorar y promover el Servicio. Declaras que tienes derecho a publicar ese contenido, que no infringe derechos de terceros ni la ley peruana, y que no incluye material ilícito. Niu podrá retirar, ocultar o restringir contenido que incumpla estos Términos o la normativa aplicable, sin perjuicio de otras acciones.

6.5. Derechos morales. Nada en estos Términos se interpretará como renuncia a los derechos morales de autor que la legislación peruana reserve de forma irrenunciable a los autores, en lo que resulte aplicable.

6.6. Sugerencias. Si envías ideas, comentarios o sugerencias sobre el Servicio, Niu podrá usarlas libremente sin obligación de compensación, confidencialidad ni atribución, salvo acuerdo escrito en contrario. Ello no afecta derechos de autor preexistentes que puedas tener sobre materiales propios ajenos a la mera idea.

6.7. Acciones por incumplimiento. El incumplimiento de esta sección puede dar lugar a la suspensión o cancelación de la cuenta, al cese del uso no autorizado y al ejercicio de las acciones civiles, administrativas (incluido ante Indecopi, cuando corresponda) y penales que franquee la ley peruana.

7. Contenido del usuario

Si aportas mensajes, nombres de usuario u otro contenido, nos otorgas una licencia para alojarlo y mostrarlo en el Servicio. Declaras que tienes derecho a publicar ese contenido y que no infringe derechos de terceros. Podemos retirar contenido que incumpla estas normas.

8. Disponibilidad y cambios

El Servicio se ofrece “tal cual” y “según disponibilidad”. Pueden existir interrupciones, errores o pérdida temporal de datos. No garantizamos un funcionamiento ininterrumpido ni libre de fallos.

9. Limitación de responsabilidad

9.1. Naturaleza del Servicio. El Servicio se proporciona “tal cual” y “según disponibilidad”. Niu no garantiza que el funcionamiento sea ininterrumpido, libre de errores, virus o fallos técnicos, ni que satisfaga expectativas particulares del usuario.

9.2. Exclusión de daños. En la máxima medida permitida por la legislación peruana aplicable, **Osmar Josue Lugo Garcia** (“Niu”) no será responsable por:

- daños indirectos, mediatos, incidentales o consecuenciales;
- lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales o de ingresos;
- pérdida, alteración o imposibilidad de recuperación de datos, progreso, monedas virtuales, objetos o configuraciones del juego;
- daños derivados del uso, mal uso o imposibilidad de uso del Servicio;
- interrupciones, mantenimiento, actualizaciones, fallos de red, del dispositivo del usuario o de terceros;
- conductas de otros usuarios (mensajes, acoso, contenido publicado por terceros);
- pérdida de acceso a la cuenta por olvido de credenciales, uso no autorizado atribuible al usuario o incumplimiento de estos Términos.

9.4. Lo que no se limita. Nada en estos Términos limita ni excluye la responsabilidad de Niu en los casos en que la legislación peruana **no permita** tal limitación o exclusión, incluyendo, cuando corresponda:

- dolo o culpa inexcusable;
- afectación a la vida, la integridad física o la salud;
- derechos irrenunciables del consumidor conforme al **Código de Protección y Defensa del Consumidor** (Ley N.º 29571) y normas complementarias;
- cualquier otra responsabilidad que la ley declare indisponible o de orden público.

9.5. Usuarios consumidores. Si el usuario califica como consumidor bajo la normativa peruana, se aplicarán las disposiciones imperativas de protección al consumidor. En ese caso, las limitaciones de esta cláusula se interpretarán de forma compatible con dichos derechos y no los reducirán por debajo de lo que la ley garantice.

9.6. Mitigación. El usuario se obliga a adoptar medidas razonables para proteger su equipo, sus credenciales y sus datos, y a notificar a Niu de forma oportuna cualquier uso no autorizado de su cuenta del que tenga conocimiento.

10. Terminación

Puedes dejar de usar el Servicio en cualquier momento. Podemos suspender o terminar el acceso si hay incumplimiento de estos Términos, riesgo de seguridad o requerimiento legal.

11. Ley aplicable y jurisdicción

11.1. Ley aplicable. Estos Términos se rigen e interpretan de conformidad con las leyes de la República del Perú.

11.2. Jurisdicción. Para cualquier controversia derivada de estos Términos o del uso del Servicio, las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de [Lima], República del Perú, salvo norma imperativa en contrario.

11.3. Consumidores. Si el usuario califica como consumidor conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571) y normas complementarias, podrá ejercer sus derechos ante las autoridades y fueros que

dicha normativa le reconozca, incluyendo Indecopi y los juzgados competentes según la ley, sin que esta cláusula restrinja esos derechos irrenunciables.

11.4. Reclamos previos. Antes de iniciar un procedimiento judicial, el usuario podrá contactar a Niu en niudigitalworld@gmail.com a fin de buscar una solución directa. Ello no limita su derecho a acudir a las vías legales o administrativas correspondientes.

12. Contacto

Para consultas sobre estos Términos: niudigitalworld@gmail.com Sitio web: **[www.niudw.com]**